

1501988-12.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... amasiado, não tem filhos. Tem processo por tráfico, ganhou induto. Confirma a denúncia e as declarações dos policiais. Estava esperando um rapaz para arrumar a arma, pois era velha. Acredita que foi essa pessoa que acionou os policiais. A arma era de seu avô.

Pois bem. Verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado, contando, inclusive, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501988-12.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501988-12.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR LUIS GOMES DE ALBUQUERQUE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

VICTOR LUIS GOMES DE ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Edson Granzoto, nº 135, Simioni, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, portava e mantinha sob guarda, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, da marca "Taurus", calibre 32, e três cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial de fls. 50/54, sendo certo que assim agia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo bairro Simioni quando visualizaram o acusado, o qual, ao avistar a viatura, demonstrou visível nervosismo e, ainda, destruiu o próprio aparelho celular, arremessando-o ao chão, motivos pelos quais resolveram abordá-lo. Efetuada revista pessoal, os agentes encontraram em poder do acusado, especificamente, em sua cintura, um revólver de calibre 32 municiado com três projéteis íntegros.

Informalmente indagado a respeito dos fatos, ele afirmou que comprou a arma de fogo para sua defesa pessoal. A eficácia da arma de fogo foi demonstrada no laudo pericial de fls. 50/54.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 64). O réu foi citado (fls. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 111).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 113).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas em comum, bem como o réu foi interrogado (fls. 127).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, aduzindo que a materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e laudo pericial atestando eficácia e potencialidade lesiva da arma. Autoria incontestada, tendo inclusive confessado em juízo. A confissão encontra respaldo nas declarações dos policiais. Na dosimetria da pena, o réu possui antecedentes desfavoráveis, possível compensação reincidência com confissão e, não obstante reincidência, pugnou pela fixação do regime aberto ao réu, porém sem substituição de pena.

A Defesa, por sua vez, alegou que o réu confessou, sendo esta considerada em seu benefício. Na dosimetria, requereu fixação da pena base no mínimo. Seja confissão compensada com reincidência. Regime aberto, pois ele está em liberdade com emprego fixo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/05, Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08/09, pelo laudo pericial de fls. 50/54 e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria imputada ao acusado, por sua vez, é certa.

A testemunha Alexandre Nogueira Gonçalves, policial militar, disse que efetuavam patrulhamento pela via quando visualizaram um indivíduo na porta da residência, que demonstrou nervosismo. Ao se aproximarem, ele quebrou o aparelho celular e correu para dentro da casa. Ele foi abordado e revistado, sendo localizada, na cintura, a arma de fogo. Questionado sobre porque quebrou o celular, ele disse que era para não descobrirem outros delitos. O acusado foi abordado dentro de casa porque ele correu para dentro e, diante destes fatos, dele estar com arma, ter quebrado o celular, questionaram se havia algo de ilícito na casa, razão pela qual também vistoriaram o imóvel. Ele franqueou a entrada da polícia no imóvel. Confirma que a arma estava na cintura do réu e não escondida dentro de casa.

No mesmo sentido, a testemunha Rafael de Oliveira Marcelino, policial militar, o qual relatou que durante patrulhamento avistaram o acusado e o abordaram. Ele desvencilhou e, ato contínuo, quebrou o celular. Conseguiram abordá-lo e revistá-lo, sendo localizada arma de fogo na cintura. Questionado sobre quebrar o celular, ele disse que tinha medo de descobrirem outros crimes. Confirma que a arma estava na cintura. Fizeram vistoria na casa, com a autorização do réu, porém nada de ilícito foi localizado. Ele estava na frente da casa. Ao passarem com a viatura, ele demonstrou nervosismo e entrou correndo para dentro da casa. Ele confirmou que a arma era sua. Não recorda se ele tinha passagens, nunca tinha visto anteriormente. O réu, interrogado judicialmente, tem 25 anos, estudou até a sexta série. Trabalha com carga e descarga de caminhão, renda de 2300,00. É amasiado, não tem filhos. Tem processo por tráfico, ganhou indulto. Confirma a denúncia e as declarações dos policiais. Estava esperando um rapaz para arrumar a arma, pois era velha. Acredita que foi essa pessoa que acionou os policiais. A arma era de seu avô.

Pois bem. Verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado, contando, inclusive, com sua confissão espontânea.

O réu confessou em juízo que estava com a arma de fogo em sua cintura na frente de sua residência, quando surpreendido por policiais militares.

Some-se a isso o depoimento dos policiais militares, os quais presenciaram a atitude suspeita do réu e por isso o abordaram, localizando a arma de fogo em sua cintura

O laudo pericial de fls. 50/54 constatou a eficácia do artefato.

Assim, tendo em vista as provas constantes dos autos, contando, inclusive com a confissão do acusado, restou devidamente comprovado que ele adquiriu e portava arma de fogo de uso permitido, ou seja, um revólver, da marca "Taurus", calibre 32, com três cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, de rigor a condenação do réu.

Passo, então, a individualizar-lhes as penas.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que o réu possui antecedentes criminais característico da reincidência, o que será valorado na segunda fase da dosimetria da pena. Assim, ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (Certidão de Criminal de fls. 51 - Processo nº 0000979-22.2016.8.26.0318), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Ausente causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena acima definitiva.

Em que pese a reincidência do réu, fixo-lhe o regime aberto como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do CP.

Contudo, em razão da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II e III do CP), bem como não é possível a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de reprimenda aplicada, (art. 77, caput, e inciso II, do CP).

Dispositivo.

Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido condenatório formulado contra VICTOR LUIS GOMES DE ALBUQUERQUE e o CONDENO pela prática do delito descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

O acusado poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, ao qual fica concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por fim, caso ainda não destruída, nos termos do art. 25, do Estatuto do

Desarmamento, encaminhem-se a arma de fogo apreendida ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento da mencionada Lei.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA